BNSS 2023 & BNS 2023 · STATUTORY GUIDE

Police Refusing to Register FIR

You have the legal right to report a crime. Here is what to do.

🚨 **In immediate physical danger or witnessing active violence?** CALL 112

1 DO NOW (Take Action Immediately)

STEP 01
Submit a written complaint to the police station duty officer.

STEP 02
Demand a signed and stamped receiving copy of your complaint.

STEP 03
Ask for your free official copy of the registered FIR.

🏛️ Legal Provisions on FIR Registration

OFFICER REFERENCE CARD

"Under Section 173 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, police must register cognizable offence information, provide a free copy immediately, and register Zero FIR irrespective of jurisdiction."

`MANDATORY STATUTORY CITATION: BNSS:173 · BNSS:173_4`

⚠️ WHAT TO AVOID

- ✕ **Do not leave the station without a stamped receiving copy.**
- ✕ **Do not argue or enter physical conflict with police officers.**
- ✕ **Do not pay any bribe or money to register an FIR.**

📋 WHAT HAPPENS NEXT (ESCALATION PATH)

- ➔ **Send your complaint by registered speed post to the district SP.**
- ➔ **Approach the Judicial Magistrate if the SP takes no action.**
- ➔ **Call NALSA on 15100 to request a free government legal aid advocate.**

📁 EVIDENCE & RECORDS TO PRESERVE

- ☐ Signed and stamped receiving copy of your written complaint
- ☐ Speed post dispatch receipt and tracking delivery confirmation to the SP
- ☐ Names, ranks, or uniform badge numbers of the police officers spoken to
- ☐ Exact date, time, and police station location of your visit
- ☐ Photos, medical injury reports, or transaction records proving the crime

2 WHAT THE LAW SAYS (Statutory Bare Act Provisions)

BNSS:173 — Information in cognizable cases

BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA, 2023

> *"Every information relating to the commission of a cognizable offence, if given orally to an officer in charge of a police station, shall be reduced to writing by him or under his direction, and be read over to the informant; and every such information, whether given in writing or reduced to writing as aforesaid, shall be signed by the person giving it... Provided further that if the information is given orally, it shall be taken down in writing... irrespective of the area where the offence was committed. (2) A copy of the information as recorded under sub-section (1) shall be given forthwith, free of cost, to the informant or the person giving such information."*

EN: Police must record every report of a serious crime and give a free FIR copy immediately, even across jurisdiction (Zero FIR).

BNSS:173_4 — Remedy on refusal to record information

BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA, 2023

> *"Any person aggrieved by a refusal on the part of an officer in charge of a police station to record the information referred to in sub-section (1) may send the substance of such information, in writing and by post, to the Superintendent of Police concerned who, if satisfied that such information discloses the commission of a cognizable offence, shall either investigate the case himself or direct an investigation to be made by any police officer subordinate to him."*

EN: If the station officer refuses to register the FIR, send your written complaint by post to the Superintendent of Police.

BNS:198 — Public servant disobeying direction under law

BHARATIYA NYAYA SANHITA, 2023

> *"Whoever, being a public servant... fails to record any information given to him under sub-section (1) of section 173 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 in relation to offences punishable under section 64, section 65, section 66... shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than one year but which may extend to two years, and shall also be liable to fine."*

EN: A police officer who refuses to record information for specified crimes faces rigorous imprisonment under criminal law.

3 SITUATION TRIAGE GUIDE

Scenario Question	Guided Routing Action
Are you in immediate physical danger right now?	**Yes, I am in danger | No, I am safe now**
Did the police refuse to take your complaint in writing?	**Yes, police refused it | Haven't submitted yet**
Did the crime occur outside this police station's jurisdiction?	**Yes, happened elsewhere | No, happened locally**

4 OFFICIAL CRISIS & LEGAL HELPLINES

112	15100	1930	181
National Emergency Helpline	NALSA Legal Aid Helpline	National Cyber Crime Helpline	Women Helpline

ADVOCATE REVIEW & AUDIT LOG (Doc 08 §13)

Review Status:	Reviewing Advocate:	Statutory Verifier:
⚠️ Draft (Pending Prep Day 5–6 Advocate Sign-Off)	Scheduled Advocate Session	India Code / MHA Gazette 2024

DISCLAIMER: LawSathi provides general legal information grounded strictly in official statute text. It does not constitute individualized legal counsel or court representation. In an emergency, dial 112.

BNSS 2023 & BNS 2023 · STATUTORY GUIDE

पुलिस एफ़आईआर दर्ज न करे तो क्या करें

आपको अपराध की शिकायत दर्ज कराने का कानूनी अधिकार है। यहाँ जानें क्या करें।

🚨 क्या आप तात्कालिक शारीरिक खतरे में हैं या हिंसा के साक्षी हैं? **112 पर कॉल करें**

1 तुरंत क्या करें (तत्काल कदम)

कदम 01
थाने के ड्यूटी अधिकारी को अपनी लिखित शिकायत सौंपें।

कदम 02
अपनी शिकायत की प्रति पर मुहर और हस्ताक्षरयुक्त पावती मांगें।

कदम 03
दर्ज एफ़आईआर की अपनी मुफ़्त आधिकारिक प्रति मांगें।

📱 एफ़आईआर पंजीकरण संबंधी कानूनी प्रावधान

पुलिस अधिकारी संदर्भ कार्ड

"भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 173 के तहत पुलिस को संज्ञेय अपराध की सूचना दर्ज करना, तुरंत मुफ़्त प्रति देना और अधिकार क्षेत्र के बाहर भी ज़ीरो एफ़आईआर दर्ज करना अनिवार्य है।"

MANDATORY STATUTORY CITATION: BNSS:173 · BNSS:173_4

⚠️ क्या न करें (सावधानियां)

- ✕ मुहर लगी पावती प्रति लिए बिना थाने से बाहर न निकलें।
- ✕ पुलिसकर्मियों से बहस या हाथापाई बिल्कुल न करें।
- ✕ एफ़आईआर दर्ज कराने के लिए कोई रिश्वत या पैसे न दें।

📋 आगे क्या होगा (अगली कानूनी कार्रवाई)

- ➔ अपनी शिकायत रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक को भेजें।
- ➔ एसपी द्वारा कार्रवाई न होने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास जाएं।
- ➔ मुफ़्त सरकारी कानूनी सहायता के लिए 15100 पर संपर्क करें।

📁 संभाल कर रखने योग्य सबूत व दस्तावेज

- ☐ लिखित शिकायत की मुहर और हस्ताक्षर लगी पावती प्रति
- ☐ थाने में बात किए गए पुलिस अधिकारियों के नाम, पद या बेल्ट नंबर
- ☐ अपराध से जुड़े फोटो, मेडिकल रिपोर्ट या अन्य दस्तावेजी साक्ष्य
- ☐ एसपी को भेजी गई स्पीड पोस्ट की रसीद और डिलीवरी प्रमाण
- ☐ थाने जाने की सही तारीख, समय और थाने का नाम

2 कानून क्या कहता है (आधिकारिक कानूनी प्रावधान)

BNSS:173 — Information in cognizable cases

BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA, 2023

> *"Every information relating to the commission of a cognizable offence, if given orally to an officer in charge of a police station, shall be reduced to writing by him or under his direction, and be read over to the informant; and every such information, whether given in writing or reduced to writing as aforesaid, shall be signed by the person giving it... Provided further that if the information is given orally, it shall be taken down in writing... irrespective of the area where the offence was committed. (2) A copy of the information as recorded under sub-section (1) shall be given forthwith, free of cost, to the informant or the person giving such information."*

HI: पुलिस को संज्ञेय अपराध की जानकारी दर्ज करनी होगी और आपको तुरंत एफ़आईआर की मुफ़्त प्रति देनी होगी, भले ही अपराध कहीं भी हुआ हो (ज़ीरो एफ़आईआर)।

BNSS:173_4 — Remedy on refusal to record information

BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA, 2023

> *"Any person aggrieved by a refusal on the part of an officer in charge of a police station to record the information referred to in sub-section (1) may send the substance of such information, in writing and by post, to the Superintendent of Police concerned who, if satisfied that such information discloses the commission of a cognizable offence, shall either investigate the case himself or direct an investigation to be made by any police officer subordinate to him."*

HI: यदि पुलिस अधिकारी एफ़आईआर दर्ज करने से मना करे, तो आप अपनी लिखित शिकायत डाक द्वारा सीधे पुलिस अधीक्षक (एसपी) को भेज सकते हैं।

BNS:198 — Public servant disobeying direction under law

BHARATIYA NYAYA SANHITA, 2023

> *"Whoever, being a public servant... fails to record any information given to him under sub-section (1) of section 173 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 in relation to offences punishable under section 64, section 65, section 66... shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than one year but which may extend to two years, and shall also be liable to fine."*

HI: निर्दिष्ट अपराधों में एफ़आईआर दर्ज न करने वाले पुलिस अधिकारी को कानून के तहत कठोर कारावास की सजा हो सकती है।

3 स्थिति वर्गीकरण मार्गदर्शन

Scenario Question	Guided Routing Action
क्या आप इस समय किसी सीधे शारीरिक खतरे में हैं?	हाँ, मैं खतरे में हूँ | नहीं, मैं अभी सुरक्षित हूँ
क्या पुलिस ने आपकी लिखित शिकायत लेने से मना कर दिया है?	हाँ, शिकायत लेने से मना किया | अभी लिखित शिकायत नहीं दी है
क्या अपराध किसी दूसरे क्षेत्र या थाने के दायरे में हुआ था?	हाँ, किसी दूसरे इलाके में हुआ था | नहीं, इसी स्थानीय इलाके में हुआ था

4 आधिकारिक आपातकालीन एवं कानूनी हेल्पलाइन

112	15100	1930	181
राष्ट्रीय आपातकालीन हेल्पलाइन	नालसा निःशुल्क कानूनी सहायता हेल्पलाइन	राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन	महिला हेल्पलाइन

अधिवक्ता समीक्षा एवं ऑडिट रिकॉर्ड (Doc 08 §13)

Review Status:	Reviewing Advocate:	Statutory Verifier:
⚠️ Draft (Pending Prep Day 5–6 Advocate Sign-Off)	Scheduled Advocate Session	India Code / MHA Gazette 2024

अस्वीकरण: LawSathi केवल आधिकारिक कानूनी पाठ पर आधारित सामान्य कानूनी जानकारी प्रदान करता है। यह व्यक्तिगत कानूनी सलाह या न्यायालयीन प्रतिनिधित्व नहीं है। आपातकाल में 112 मिलाएं।

BNSS 2023 & BNS 2023 · STATUTORY GUIDE

पोलिसांनी एफआयआर नोंदवण्यास नकार दिल्यास काय करावे

गुन्ह्याची तक्रार नोंदवण्याचा तुम्हाला कायदेशीर अधिकार आहे. पुढे काय करावे ते पाहा.

🚨 तुम्ही तात्काळ शारीरिक धोक्यात आहात किंवा हिंसाचाराचे साक्षीदार आहात? **112 वर कॉल करा**

1 तात्काळ काय करावे (त्वरित कृती करा)

पायरी 01
पोलीस ठाण्यातील कर्तव्य अधिकाऱ्याकडे लेखी तक्रार सादर करा.

पायरी 02
आपल्या तक्रार प्रतीवर स्वाक्षरी व शिक्का असलेली पावती मागा.

पायरी 03
नोंदवलेल्या एफआयआरची आपली अधिकृत मोफत प्रत मागा.

🏛️ एफआयआर नोंदणीबाबत कायदेशीर तरतुदी

पोलीस अधिकारी संदर्भ कार्ड

"भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 च्या कलम 173 अन्वये पोलिसांना दखलपात्र गुन्ह्याची नोंद करणे, त्वरित मोफत प्रत देणे आणि हद्दीबाहेरही झिरो एफआयआर नोंदवणे कायद्याने बंधनकारक आहे."

MANDATORY STATUTORY CITATION: BNSS:173 · BNSS:173_4

⚠️ काय टाळावे (सावधगिरी बाळगा)

- ✕ शिक्का असलेली पावती घेतल्याशिवाय पोलीस ठाण्यातून बाहेर पडू नका.
- ✕ पोलीस अधिकाऱ्यांशी वाद घालू नका किंवा शारीरिक संघर्ष करू नका.
- ✕ एफआयआर नोंदवण्यासाठी कोणतीही लाच किंवा पैसे देऊ नका.

📋 पुढे काय घडेल (कायदेशीर पाठपुरावा)

- ➔ आपली तक्रार स्पीड पोस्टाने थेट जिल्हा पोलीस अधीक्षकांकडे पाठवा.
- ➔ पोलीस अधीक्षकांनी दखल न घेतल्यास दंडाधिकाऱ्यांकडे अर्ज दाखल करा.
- ➔ मोफत कायदेशीर मदतीसाठी 15100 क्रमांकावर नालसाशी संपर्क साधा.

📁 जतन करावयाचे पुरावे व कागदपत्रे

- ☐ स्वाक्षरी व शिक्का असलेली लेखी तक्रारीची पावती प्रत
- ☐ बोलणी झालेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांची नावे, पदनाम किंवा बॅज क्रमांक
- ☐ गुन्हा सिद्ध करणारी छायाचित्रे, वैद्यकीय अहवाल किंवा संबंधित कागदपत्रे
- ☐ पोलीस अधीक्षकांना पाठवलेल्या स्पीड पोस्टाची पावती व वितरण ट्रॅकिंग पुरावा
- ☐ पोलीस ठाण्यास दिलेल्या भेटीची अचूक तारीख, वेळ व पोलीस ठाण्याचे ठिकाण

2 कायदा काय सांगतो (अधिकृत कायदेशीर तरतुदी)

BNSS:173 — Information in cognizable cases

BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA, 2023

> *"Every information relating to the commission of a cognizable offence, if given orally to an officer in charge of a police station, shall be reduced to writing by him or under his direction, and be read over to the informant; and every such information, whether given in writing or reduced to writing as aforesaid, shall be signed by the person giving it... Provided further that if the information is given orally, it shall be taken down in writing... irrespective of the area where the offence was committed. (2) A copy of the information as recorded under sub-section (1) shall be given forthwith, free of cost, to the informant or the person giving such information."*

MR: पोलिसांनी दखलपात्र गुन्ह्याची माहिती नोंदवून घेणे आणि तात्काळ मोफत एफआयआर प्रत देणे बंधनकारक आहे, मग गुन्हा कुठेही घडलेला असो (झिरो एफआयआर).

BNSS:173_4 — Remedy on refusal to record information

BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA, 2023

> *"Any person aggrieved by a refusal on the part of an officer in charge of a police station to record the information referred to in sub-section (1) may send the substance of such information, in writing and by post, to the Superintendent of Police concerned who, if satisfied that such information discloses the commission of a cognizable offence, shall either investigate the case himself or direct an investigation to be made by any police officer subordinate to him."*

MR: पोलीस अधिकाऱ्याने एफआयआर नोंदवण्यास नकार दिल्यास, तुम्ही तुमची लेखी तक्रार पोस्टाने थेट पोलीस अधीक्षकांकडे (एसपी) पाठवू शकता.

BNS:198 — Public servant disobeying direction under law

BHARATIYA NYAYA SANHITA, 2023

> *"Whoever, being a public servant... fails to record any information given to him under sub-section (1) of section 173 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 in relation to offences punishable under section 64, section 65, section 66... shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than one year but which may extend to two years, and shall also be liable to fine."*

MR: विशिष्ट गुन्ह्यांमध्ये एफआयआर नोंदवण्यात अपयशी ठरणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यास कायद्यानुसार सश्रम कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.

3 परिस्थितीनुसार मार्गदर्शन

Scenario Question	Guided Routing Action
तुम्ही सध्या तत्काळ शारीरिक धोक्यात आहात का?	होय, मी धोक्यात आहे | नाही, मी आता सुरक्षित आहे
पोलिसांनी तुमची लेखी तक्रार स्वीकारण्यास नकार दिला का?	होय, तक्रार घेण्यास नकार दिला | अजून लेखी दिलेली नाही
गुन्हा या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीबाहेर घडला आहे का?	होय, दुसऱ्या भागात घडला | नाही, याच स्थानिक भागात घडला

4 अधिकृत आणीबाणी व कायदेशीर हेल्पलाइन

112	15100	1930	181
राष्ट्रीय आणीबाणी हेल्पलाइन	नालसा मोफत कायदेशीर मदत हेल्पलाइन	राष्ट्रीय सायबर गुन्हे हेल्पलाइन	महिला हेल्पलाइन

वकील पडताळणी नोंद व ऑडिट लॉग (Doc 08 §13)

Review Status:	Reviewing Advocate:	Statutory Verifier:
⚠️ Draft (Pending Prep Day 5–6 Advocate Sign-Off)	Scheduled Advocate Session	India Code / MHA Gazette 2024

अस्वीकरण: LawSathi केवळ अधिकृत कायद्याच्या मजकुरावर आधारित सामान्य कायदेशीर माहिती पुरवते. हा वैयक्तिक कायदेशीर सल्ला किंवा न्यायालयात प्रतिनिधित्व नाही. आणीबाणीच्या वेळी 112 डायल करा.